Győri Ítélőtábla

Az ügy száma:

Gf.III.20.043/2025/6.

A felperes:

Felperes1 (cím2)

A felperes képviselője:

Harron Ügyvédi Iroda (cím10., dr. Harron Tünde)

Az alperes:

Alperes1 (cím1)

Az alperes képviselője:

Gerencsér és Társa Ügyvédi Iroda (cím12, dr. Gerencsér András)

A per tárgya:

bérleti díj és kötbér

Az elsőfokú bíróság és fellebbezett határozatának száma:

Székesfehérvári Törvényszék 8.G.40.141/2023/26-I. számú ítélete

A fellebbező és a fellebbezés sorszáma:

alperes 27. sorszámú beadványa

Ítélet

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 2.667.000 (kétmillió-hatszázhatvanhétezer) forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A tényállás

[1] A felperes mint bérbeadó és alperes mint bérlő 2018. június 22-én 10 éves időtartamra bérleti szerződést kötöttek a cím1 szám alatti ingatlanra. 2019. október 1-jén a bérlet időtartamát 13 évre meghosszabbították, kikötötték, hogy ezalatt a bérleti díj nem kerül indexálásra és a havi bérleti díj 7,2 EUR/m2, ami Ft-ban teljesítendő 2.982 m2 terület alapulvételével. Az alperes az ingatlant elsősorban felsőoktatás céljára használta.

[2] A szerződés 9. és 19. pontja alapján a bérlő köteles a kisebb karbantartási, javítási munkákat saját költségén elvégezni. A 9. pont szerint a nagyobb renoválási munkákról külön állapodnak meg a felek, azonban megállapodás hiányában is biztosítania kell a bérbeadónak mindenkor, hogy a bérlő rendeltetésszerűen tudja használni a bérleményt.

[3] A 26. pont szerint súlyos szerződésszegés esetén – 8 napos póthatáridő biztosításának eredménytelen elteltét követően – a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A bérlő súlyos szerződésszegésének minősül, ha fizetési kötelezettségének a bérbeadó fizetési felszólítására sem tesz eleget. A 27. pont alapján a bérbeadó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeinek „a bérlő és a bérbeadó előzetes megállapodása szerinti póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítására sem tesz eleget.” Ebben az esetben a „teljesítési póthatáridőbe” nem számít bele a bérbeadó teljesítését befolyásoló harmadik személyek (különösen hatóság, szolgáltató stb.) eljárása.

[4] A 25. pont alapján a bérlő általi jogellenes felmondás, a szerződés megszűnését eredményező más jogellenes magatartás, vagy bérbeadó részéről történő jogszerű azonnali hatályú felmondás esetén a bérlő köteles meghiúsulási kötbér címén a határozott időből hátralévő időre járó bérleti díjat egy összegben megfizetni a bérbeadónak, kivéve, ha azonos feltételekkel a határozott idő lejártáig más bérlőt tud jelölni, akivel 30 napon belül írásban bérleti szerződés létrejön.

[5] Az alperes 2022. október 24-én, majd 2022. november 23-án a szerződés módosítását kezdeményezte: a bérleti díj forintban való meghatározását és 50 %-os csökkentését kérte a gazdasági körülmények változására hivatkozással. 2022. december 1-jén azt kérte, hogy a felperes a bérleti díjat vonja le a 10.794.840 Ft összegű óvadékból mindaddig, amíg a gazdasági helyzet rendeződik. A felperes ezeket elutasította. Ezalatt az

alperes 2 havi bérleti díjjal késedelembe esett, melyet felszólítást követően megfizetett. A 2023. januári bérleti díjat is késedelmesen, csak a 2023. február 21-én kelt felszólításra teljesítette.

[6] 2023. február 27-én az alperes felszólító levelet írt a felperesnek: Közölte, hogy a szerződéskötés óta rendszeresen tájékoztatta a felperest az általa elvégzett felújítási munkákról, a rendeltetésszerű használatot nagy mértékben akadályozó hibákról. A legnagyobb probléma a hűtés-fűtés berendezés műszaki állapota. A fűtési rendszerhez használt Fan-Coil berendezés használhatatlan, a csodának köszönhető, hogy egyáltalán működik. A fűtési rendszerben történő téli-nyári átváltás következtében a vízhálózati csőszerkezet megreped és az épületet elárasztja a víz, ami ellehetetleníti a használatot és életveszélyes is. Továbbá többször jelezte, hogy a klímaszerkezetet meg kell rendelni, mert a nyár közeledtével a felsőbb szinteken a hőmérséklet elviselhetetlen, valamint azt is, hogy nem működik megfelelően a klíma, ami a rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti. A folyamatosan felmerülő hibákat saját költségén javíttatta ki.

A szerződés 9. pontjára és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:332. § (1) bekezdésére utalva rögzítette, hogy a bérbeadónak a rendeltetésszerű használatot biztosítania kell, mely kötelezettségének a felperes többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget. A bérlőt a Ptk. 6:335. § (1) bekezdése alapján csak a kisebb költségek terhelik. Az alperes a Ptk. 6:335. § (4) bekezdése alapján kénytelen volt rendszeres javítási feladatokat ellátni, melyek költségeit eddig nem érvényesítette. A Ptk. 6:335. § (2) bekezdése szerint rendszeresen felhívta a felperest figyelmét a testi épséget is veszélyeztető súlyos károsodásokra, ennek ellenére sem tette meg a szükséges intézkedéseket.

A fentiek miatt a felperes magatartása súlyosan szerződésszegő, mind a karbantartási, javítási feladatok elvégzésének hiánya, mind a bérbeadót terhelő költségek meg nem fizetése tekintetében. Felszólította a felperest, hogy az alperessel *„írásban egyeztetett javítási, karbantartási munkálatokat végezze el a bérleményben a szerződésben, valamint jogszabályban foglaltak alapján”*, valamint fizessen meg 4.743.023 Ft bérbeadót terhelő munkák költségét.

[7] A felperes 2023. március 9-i válaszában kérte, hogy a jelzett rendszeres tájékoztatásokat, valamint az észlelt rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat, illetve testi épséget veszélyeztető súlyos károsodásokat részletezze, és támassza alá. A levélben említett hűtési-fűtési rendszert érintő hiba tekintetében rögzítette, hogy erről 2022. június és november között valóban folytak tárgyalások és ez időszak alatt intézkedett is a hiba elhárítására, a mellékelt számlákkal igazolt mintegy 11 millió Ft összegű beruházást végzett el.

A fizetési felszólítást illetően a szerződés és jogszabály rendelkezéseire utalással kifejtette, hogy azok elvégzésének szükségességét a bérlő soha nem jelezte és egyébként is a bérlőt terheli, ezért a költségeket nem téríti meg.

[8] Az alperes 2023. március 23-i levelében közölte, hogy a szerződés 9. és 19. pontja alapján a fűtési-hűtési rendszer karbantartása nem kisebb munkálat, az nem a bérlőt terheli, elvégzésének hiánya a rendeltetésszerű használatot akadályozná, így az rendkívüli kiadás. A

klímaberendezések féléves karbantartását elvégezheti, de annak (árajánlat szerint 80.000 Ft) díját a bérbeadónak kell viselni. A korábbi, rendszeresen általa végzett javítások költségei megtérítése sem történt még meg. Erre tekintettel nem hajlandó viselni a klíma karbantartási költségét, továbbra is fenntartja a 2023. február 27-én kelt levelében előadottakat, valamint a mellékelt számlák szerinti 2023. februári és márciusi bérleti díjakat sem hajlandó teljesíteni.

[9] A felperes 2023. március 27-én felszólította az alperest a 2023. február-márciusi (16.490.340 Ft) bérleti díj megfizetésére, e kéthavi díj iránt indította eredetileg a pert 2023. április 17-én.

[10] Ezt követően az alperes 2023. június 19-én kelt levélben lényegében szó szerint megismételte a február 27-i levélben írtakat azzal a különbséggel, hogy abban a FanCoil helyett a kazán használhatatlansága és csodának köszönhető működése szerepelt. Felszólította a felperest, hogy az alperessel *„írásban egyeztetett javítási, karbantartási munkálatokat végezze el a bérleményben”* a szerződésben és jogszabályban foglaltak alapján. Jelezte, hogy amennyiben 8 napos „póthatáridő” eredménytelenül telik el, a szerződés 26. pontja alapján jogosult felmondani azonnali hatállyal a szerződést.

[11] A felperes jogi képviselője és az alperes karbantartója, Személy1 a bérleményben 2023. június 21-én bejárást tartottak. A karbantartó közölte, hogy a főépületben lévő FanCoil berendezésekkel, a hűtésért felelős folyadékhűtő berendezéssel, és a kettőt összekötő hidegvizes csőhálózattal merültek fel problémák. Egy alkalommal történt csőtörés, melyet akkor megjavítottak, azonban szerinte azóta is szivárog valahol a hálózat, ami a vízfogyasztás alapján állapítható meg, de helye nem ismert. A kazánt illetően elmondta, hogy a fűtési rendszert működtető kazánt, hőközpontot új berendezésekkel a távhőszolgáltató nemrégiben telepítette és azzal problémát sem ekkor, sem a fűtési szezonban nem tapasztaltak.

[12] 2023. június 26-án kelt levélben a felperes tájékoztatta az alperest, hogy június 21-én helyszíni bejárást tartottak, mivel a március 9-i konkrét hibákról való tájékoztatás iránti kérésre az alperes nem válaszolt, a június 19-i levélben pedig a kazán használhatatlanságáról írt, de mindkét levélben a hűtés-fűtés rendszerének problémáira utalt általánosságban. Beszámolt a karbantartótól tudomására jutott hibákról és közölte, hogy a javítás költségeit vállalja, biztosítja a megfelelő szakembert, aki az állapotfelmérést követően elvégzi a szükséges javításokat és készülékcseréket. Tájékoztatta, hogy június 23-án már megkereste az cég1 Kft.-t, hogy a hibák kivizsgálása érdekében haladéktalanul biztosítson időpontot helyszíni felmérésre és annak alapján adjon árajánlatot.

[13] Az alperes jogi képviselő útján 2023. június 29-én kelt levélben azonnali hatállyal felmondta a szerződést annak 26. és 27. pontja alapján. Indokaként előadta: Rendszeresen tájékoztatta a felperest, hogy milyen karbantartási munkákat végeztek el, milyen a rendeltetésszerű használatot nagy mértékben akadályozó hibákban szenved az épület. Számtalanszor tételesen és részletesen felsorolta, hogy pontosan milyen hibák jelentkeztek és számtalanszor jelezte a javítási karbantartási munkák elvégzésének szükségességét, legutóbb a felmondást megelőző levélben. Ezeket a bérbeadó éveken keresztül figyelmen kívül hagyta. Erre tekintettel a bérbeadó nem biztosította a Ptk. és a szerződés 9. pontja szerinti rendeltetésszerű használatot hosszú éveken keresztül. A fentiek okán a bérlő a továbbiakban nem tudja tovább bérelni az ingatlant, ugyanis az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,

melynek következtében megszűnt a szerződés fenntartáshoz fűződő érdeke. Az alperes legutolsó, 2023. június 19-én kelt felszólító levelére a felperes vitatta a bérlő által megfogalmazott hibákat. A bérbeadó részéről a karbantartási, javítási munkák megkezdése nem történt meg, pusztán egy ígéret hangzott el, amit az alperes több éves tapasztalata alapján nem tud komolyan venni. Figyelemmel arra, hogy a felszólítástól számítva eredménytelenül telt el a póthatáridő, az alperes a szerződés 26. és 27. pontja alapján jogosult felmondani.

[14] A felperes 2023. július 5-én kelt levelében vitatta a felmondás jogszerűségét. Hangsúlyozta, hogy 2023. június 22-től jogi képviselője több alkalommal egyeztetett telefonon, valamint e-mailen az cég1 Kft.-vel és az érintett gépek azonosító számait tanú1ől, az alperes kancellárjától 2023. június 22-én elkérte.

[15] 2023. július 10-én a felperes azonnali hatályú felmondás terhe mellett felszólította az alperest 8 napos póthatáridővel a 2023. február–július havi bérleti díjak megfizetésére. Ennek elmulasztása miatt 2023. július 20-án azonnal hatályú felmondással élt. Felszólította az alperest a bérlemény 2023. július 21-én való birtokba adására, valamint a szerződésből hátralévő 95 hónap bérleti díjnak megfelelő meghiúsulási kötbér (2.039.688 EUR) megfizetésére. Az alperes a bérleményt 2023. augusztus 4-én ürítette ki és adta birtokba. Ezen időpontig 49.466.463 Ft bérleti díj, valamint 2.246.419 Ft őt terhelő távhődíj tartozása keletkezett.

A kereset

[16] A felperes végleges keresetében a 2023. februártól augusztus 4-ig terjedő időre összesen 49.466.463 Ft bérleti díj és ennek 2024. május 3-tól járó törvényes késedelmi kamata, továbbá 1.019.844 EUR meghiúsulási kötbér, valamint 1.381.282 Ft távhőszolgáltatási díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A felmondása folytán alperesnek visszajáró 10.794.840 Ft összegű óvadékból 9.929.703 Ft-ot a bérleti díj tartozás 2024. május 3-ig lejárt késedelmi kamatára, további 865.137 Ft-ot a távhődíjra számolta el.

[17] Vitatta az alperes felmondásának jogszerűségét. Álláspontja szerint a szerződés 26-27. pontjai alapján az alperes felmondásra akkor lett volna jogosult, ha a 27. pont szerint megfelelő határidő tűzésével felszólítja a felperest a pontosan ismertetett hibák kijavítására, melynek elvégzését a felperes megtagadta vagy a megadott határidőben nem teljesítette volna, és ezután az alperes további 8 napos póthatáridővel közölt felhívása ellenére sem kerül sor a hibák kijavítására.

[18] Ezzel szemben az alperes 2023. február 27-i felszólítása semmilyen határidőt nem tartalmazott, a felperes a javítástól nem zárkózott el, hanem a be nem azonosítható hibák kifejtésére, alátámasztására hívta fel, melyre azonban az alperes nem válaszolt. A határidőt is tartalmazó 2023. június 19-i felszólításban a hibák ismét nem voltak intézkedésre alkalmas módon részletezve, és a korábbival részben ellentmondó is volt (itt a kazán hibája szerepelt). A felperes azonban ekkor helyszíni bejárást végzett a hibák tisztázása érdekében és a 8 napos határidőben megkezdte az azonosított hibák javításához szükséges intézkedéseket. Az alperes azonban úgy közölt 8 napos határidőt a javításra, hogy az ahhoz szükséges nyilatkozatokat nem tette meg, a javítandó hibák nem voltak azonosíthatóak, ezért a Ptk. 6:150. § (2) bekezdése szerinti közbenső szerződésszegést követett el, ami a felperes szerződésszegését

kizárja. Emellett a szerződés 27. pontja szerint a határidőbe nem számít bele a szolgáltató eljárása. A felperes pedig a határidőn belül intézkedett a javítás érdekében, de a szolgáltató a megadott határidőben nem tudta a hibát kijavítani.

Az alperes által közölt felmondás tehát jogellenes, mert konkrét felszólítás az első levélben volt a fan-coil rendszer tekintetében, de határidő tűzése nélkül és az alperes a felperes pontosítást, információkat kérő levelére nem reagált. Míg a második levélben szereplő 8 napos póthatáridő nem értelmezhető, mert eredeti határidő tűzése és megfelelő felszólítás nem történt. Az alperes nem a jogszabálynak és a szerződésnek megfelelően járt el a javításra való felszólítás során és a Ptk. 6:62. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségének sem tett eleget.

[19] Tagadta, hogy az alperes számtalan alkalommal korábban felszólította javításra, melynek nem tett eleget. Kiemelte, hogy az alperes csupán négy 4 e-mailt és egy feljegyzést csatolt a 2018-tól 2023-ig terjedő időszakra:

A 2020. júliusi e-mail csupán egy személyes találkozásra történő felhívás, míg a 2022. februári a távhőszolgáltató által végzett hőközpont áthelyezéséről való tájékoztatás. A 2021. szeptemberi levél meghibásodott klímával kapcsolatos és a 2022. májusi erre utal vissza, melyre azonban a felperes intézkedett a klímaberendezések cseréjéről. A 2022. júniusi e-mailben arról tájékoztatta az alperes, hogy a másik épületben is elromlott a központi klíma és a hiba feltárása 2.000.000 Ft-ba kerül, a javítása pedig a probléma jellegétől függ. Ez az értesítés arra vonatkozott, hogy megsérült a főépületben lévő vízvezeték, amelyen keresztül a folyadékhűtő berendezés által lehűtött víz eljut a FanCoil berendezésekig, ott csőtörés történt, ezért nem lehet a folyadékhűtő berendezést használni. Ez egy egyszeri alkalom volt, amely javításra került a csatolt kimutatásban szereplő, számlákkal igazolt munkálatokkal. Erre vonatkoznak az alperesnek a hűtés-fűtés átállítása kapcsán a csővezetékeket fenyegető károkra való hivatkozásai. Ám a korábbi csőtörést javították és akkor sem árasztotta el víz az épületet. Az elrepedt csőszakaszt sikerült lokalizálni, azt helyreállították. Egyéb csőtörésről, illetve az épület hűtési-fűtési rendszerét érintő hibáról pedig a felperesnek nem volt tudomása.

A műszaki felmérés és emlékeztető megnevezésű dokumentum pedig a felperesnek nem lett megküldve, azt az épület karbantartója írta, és annak keletkezési időpontját is vitatta.

[20] A felperes jogszerű felmondása folytán meghiúsulási kötbérre jogosult a szerződés 25. pontja alapján, melynek összegét 50 %-kal csökkentette méltányosságból, valamint a szerződésszegés és a felperesi hátrány közötti arányosságra figyelemmel.

Az ellenkérelem és beszámítás

[21] Az alperes a távhődíj tartozást nem vitatta. A bérleti díj és kötbér követeléseket vitatta és elutasítani kérte. A távhődíj és bérleti díj iránti követeléssel szemben beszámítással is élt, módosított nyilatkozata szerint 3.008.745 Ft összegben, mely a távhődíj tartozást megszüntette, míg a bérleti díj tartozást 47.839.562 Ft-ra csökkentette. A kötbért kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegre kérte mérsékelni.

[22] Arra hivatkozott, hogy a felperest a szerződés 9. pontja és a Ptk. 6:332. § (1) bekezdése, valamint 6:335. § (1) bekezdése alapján kellékszavatosság terhelte azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas. E kötelezettségének azonban nem tett eleget. Állította, hogy az épületnek számos, rendeltetésszerű használatot akadályozó, illetve lehetetlenné tevő problémája volt, melyek javítására és karbantartására számtalanszor felszólította a felperest. Helyette végzett el – kisebb javításnak nem minősülő – javítási munkát, a bérlemény azonban így sem volt megfelelő állapotú. Legnagyobb, a testi épséget is veszélyeztető probléma a hűtés-fűtés berendezés műszaki állapota volt, mivel a FanCoil rendszer használhatatlan, a fűtési rendszerben történő téli-nyári átváltás következtében a vízhálózati csőszerkezet megreped és az épületet elárasztja a víz. A nyári időszakban a felső emeletek hőmérséklete elviselhetetlen, ezért klímaberendezések szükségesek, illetve a klíma nem működik megfelelően. Állítása szerint a felperes csak egyszer és csak az egyik épületben javíttatta meg a klímát, a többi részen nem.

[23] Az alperes jogszerűen mondta fel a szerződést, mivel a felperes éveken keresztül nem tett eleget felszólításainak, nem végezte el a szükséges javítási és karbantartási munkákat. Az ingatlan *„rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, amelynek következtében a bérlőnek megszűnt a szerződés fenntartásához fűződő érdeke.”* Az alperesi felmondást követően a felperes már nem mondhatta fel a szerződést. Szakértő kirendelését indítványozta *„a FanCoil vizsgálatára annak igazolására, hogy az alkalmatlan volt a hűtés-fűtés biztosítására és ezt a körülményt a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság hiánya körében kérte értékelni.”*

[24] A bérleti díj iránti követelést arra hivatkozással vitatta, hogy a felperes követett el szerződésszegést, mert rendszeres tájékoztatásai ellenére nem biztosította az ingatlan rendeltetésszerű használatát, ezért nem jogosult bérleti díjat követelni és az alperes 2023. februártól jogszerűen függesztette fel a bérleti díjfizetést. A problémák kapcsán a Ptk. 6:335. § (2) bekezdése szerint járt el, értesítette a felperest a károsodás veszélyéről és az őt terhelő munkák elvégzésének szükségességéről. Az alperes elvégeztette saját költségén azokat a munkákat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy az épületet valamilyen szinten használni tudja, de az így sem volt alkalmas az év minden szakaszában a rendeltetésszerű használatra.

[25] Beszámítással a bérbeadót terhelő, de helyette elvégzett munkák költségét érvényesítette. 3.008.745 Ft összegű ellenköveteléséből 1.381.844 Ft-ot az óvadék levonása után fennmaradt távhőtartozásba, míg 1.626.901 Ft-ot a legrégebbi bérleti díj tőketartozásba számított be. Ellenkövetelése 2.555.444 Ft összegben klíma, fűtés berendezések karbantartásával összefüggő 2018. október és 2022. június között 11 alkalommal felmerült költségből, valamint 453.301 Ft összegben rovarirtással és a tűzjelző, tűzoltó készülékek karbantartásával 2018. szeptember és 2022. szeptember között 5 alkalommal felmerült költségből állt. Igényét a szerződés 9. pontján túl a rovarirtás vonatkozásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésére alapította, mely az ingatlan tulajdonosára telepíti a rovarirtásról való gondoskodást. A hűtés-fűtés rendszerrel kapcsolatban a Ptk. 6:332. § (1) bekezdésére, a tűzjelző és tűzoltókészülék tekintetében a Ptk. 6:332. § (3) bekezdésére is hivatkozott.

A beszámítással szembeni ellenkérelem

[26] A felperes a beszámítás elutasítását kérte. Rámutatott, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 9. § (2) bekezdése alapján a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére akkor végezheti el, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó írásbeli felszólításban megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik. A Ptk. 6:335. § (4) bekezdése is hasonlóan rendelkezik. Hivatkozott a Ptk. 6:150. § (2) bekezdésére is, mely szerint az egyik felet terhelő nyilatkozat elmulasztása kizárja másik fél olyan kötelezettségének megszegését, aminek teljesítését a nyilatkozat elmulasztása megakadályozza. Mivel az alperes a beszámítással érintett munkák elvégzésének szükségességét soha nem jelezte, azokra határidőt sem tűzött, így a felmerült költségeket nem érvényesítheti.

[27] Emellett kiemelte, hogy a Lakástv. 13. § (1) bekezdése és 37. §-a alapján a bérlemény rendeltetésszerű használata biztosításának kötelezettségét a szerződés alapján kell megítélni. A szerződés 9. pontja szerint a bérlő kötelessége a kisebb karbantartási, javítási munkát elvégezni. Rámutatott, hogy a költségek több év alatt keletkeztek, átlagosan a havi bérleti díj 2%-át kitevő összegben, tehát kisebb kiadásnak minősülnek, amely nem a felperes bérbeadót terheli.

Az elsőfokú bíróság döntése és indokai

[28] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest 50.847.745 Ft és ebből 49.466.463 Ft után 2023. május 3-tól a kifizetésig járó törvényes késedelmi kamat, valamint 257.644,8 EUR, továbbá 750.000 Ft perköltség megfizetésére. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

[29] A tényállást a rendelkezésre álló okiratok, valamint tanú4, tanú1, tanú2 és tanú3 vallomásai alapján állapította meg.

[30] Nem találta bizonyítottnak, hogy az alperes a beszámítással érvényesített költségei alapjául szolgáló munkák elvégzésére a felperest felszólította. Ilyen okirat nem állt rendelkezésre, míg az alperesi tanúk konkrétumot nem tudtak mondani. Okirat csak arról volt, hogy 2023. februárjában az alperes a korábbi kiadásai utólagos megtérítésére szólította fel a felperest.

[31] A 2022. évi javításokat követő időszakra az épület állapotát illetően csak az volt megállapítható, hogy bizonyos problémák fennállhattak, de ezek nem lehettek a rendeltetésszerű használatot gátló vagy kizáró körülmények. Nem volt ítéleti bizonyossággal megállapítható, hogy a 2022-ben történt javítást követően a főépületben olyan mértékű probléma volt, mely a rendeltetésszerű használatot akadályozta. A vízcsőrendszer hibájából eredő korábbi csőtörés ténye nem volt vitás, de az javításra került. A vezetékrendszer átfogó cseréjének szükségességét az alperes ugyan állította, de nem volt bizonyított, hogy ez a probléma az épület rendeltetésszerű használatát kizárta. Ezt cáfolja, hogy az épületben az oktatási tevékenység folyamatos volt és az alperes központi ügyintézése is ott zajlott. Az alperes törvényes képviselője és alkalmazottai vallomásukban ugyan előadták, hogy esetenként a téli hidegben vagy a nyári melegben rövidített munkarendet, home-officet alkalmaztak, órákat átszerveztek, de ezt egyrészt maga az alperes sem állította perfelvételi

nyilatkozataiban, másrészt semmilyen, egy egyetemi intézménytől elvárható dokumentáció, munkáltatói intézkedés nem támasztotta alá.

[32] A bizonyítékok mérlegelése körében nyomatékkal értékelte, hogy bár az alperesi tanúk szerint 2022. őszén és telén történtek az épületben károsodások, a fűtés hibája komoly problémákat okozott, ám ezzel párhuzamosan a bérleti díj mérséklését célzó levelekben az alperes a díjcsökkentés indokaként kizárólag a rossz gazdasági helyzetre, az egyetem gazdasági nehézségeire hivatkozott. Meg sem említette a rendeltetésszerű használatra való alkalmassággal kapcsolatos problémát, és a bérbeadó helyett elvégzett munkákat, költségeit.

[33] Értékelte azt is, hogy – noha a felek erre perfelvételi nyilatkozatot nem tettek – a tanúbizonyításból megállapíthatóan 2023. májusában a felperes kapcsolattartója és az alperes között történt egy személyes egyeztetés. Erről írásos dokumentáció nem készült és tárgyáról a tanúk eltérően vallottak: a felperesi tanú szerint az elmaradt bérleti díjról, míg az alperesi tanú szerint az épület rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságáról tárgyaltak. A felperes tanúja ugyan elismerte, hogy az alperes megemlítette a bérlemény használatával kapcsolatos problémákat, de mivel ő nyilatkozni nem volt jogosult, írásbeli közlést kért. Ilyen azonban ezt követően sem érkezett az alperestől, viszont írásban egy újabb, csökkentett területre és bérleti díjra vonatkozó ajánlatot tett. Az iratot a felperes utólagos bizonyítás keretében csatolta, ami a felperesi tanú szavahihetőségét alátámasztotta. Egyben az alperesnek a továbbra is fennálló ügyleti szándékát is igazolta, mivel abban sem hivatkozott a csökkentés indokaként az épülettel kapcsolatos kifogásra. Az alperes utólagos bizonyítás keretében csatolt iratait elkésettség folytán figyelmen kívül hagyta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 290. (helyesen: 220.) § (7) bekezdése alapján.

[34] E tényállásból kiindulva a jogvitára a Lakástv. 1. § (3) bekezdése folytán a Ptk. helyett elsődlegesen a Lakástv. 36. § (1) bekezdése és 37. §-a alapján a felek szerződését tartotta irányadónak a karbantartással, felújítással kapcsolatos bérbeadói és a bérlői jogokra, kötelezettségekere. A szerződéssel nem rendezett kérdésként alkalmazandónak tartotta a Lakástv. 9. § (2) bekezdését, mely szerint a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére akkor végezheti el, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó írásbeli felszólításban megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik. Ide kapcsolódóan figyelembe vette a Ptk. 6:335. § (2) bekezdését is, mely előírja, hogy a bérlő köteles a bérbeadót értesíteni a bérbeadót terhelő munkák elvégzésének szükségességéről. Megállapította, hogy a szerződés 9. és 19. pontja meghatározza a rendeltetésszerű használattal, az elvégzendő karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos költségviselés szabályait, így e kérdésre a szerződést tartotta alkalmazandónak. Eszerint a felperes kötelezettsége volt a rendeltetésszerű használat biztosítása a bérlet teljes időtartama alatt. Ugyanakkor a kisebb karbantartási és javítási munkákat az alperes volt köteles elvégezni saját költségén, míg a nagyobb renoválási munkákról a felek külön megállapodást vállaltak kötni.

[35] A bérleti díj iránti kereset tekintetében megállapította, hogy a szerződés nem jogosítja az alperest a bérleti díj visszatartására, ha a bérleményt birtokában tartja és használja. Az alperes nem is állította, hogy azt a bérleti díjköveteléssel érintett időszakban ténylegesen nem használta, csupán annak időszakosan és térben korlátozott használhatóságára hivatkozott. A bérleti díj használati korlátozással arányos csökkentésére azonban a felek megállapodást nem kötöttek, valamint ezen az alapon az alperes díjleszállítás iránti igénnyel sem élt a felperes felé.

[36] Alaptalannak tartotta az alperes azon védekezését, hogy a bérleti díjfizetést azért szüntette be, mert az ingatan rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Rámutatott, hogy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság a felperes szavatossági kötelezettségébe tartozik, és az alperes szavatossági jogok érvényesítésére jogosult a Ptk. kellékszavatossági szabályai, de a Lakástv 9. § (2) bekezdése értelmében is. Az alperes által hivatkozott rendelkezés a szavatossági hiba elhárításához szükséges munka bérbeadó helyett való elvégzésére jogosító rendelkezést tartalmaz. A szavatossági igények körében pedig a díjfizetés megtagadása nem szerepel lehetőségként. Legfeljebb díjcsökkentés iránti igénnyel lehet élni, de a jogszabály szerinti feltételekkel. Ezen kívül felperes kötelezettségszegése esetén a szerződésben szereplő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések szerint szoríthatta volna rá az alperes a felperest szavatossági kötelezettsége teljesítésére. Ám – a felmondás körében írtak szerint – az alperes nem a szerződés és nem a Lakástv., Ptk. rendelkezéseinek megfelelően járt el.

[37] Mindebből arra következtetett, hogy a keresettel érintett időszakban és abban megjelölt összegben az alperes bérleti díj fizetésére volt köteles, ennek elmulasztásával szerződésszegést követetett el, így a Ptk. 6:138. § alapján a felperes a szerződés teljesítését követelheti. Az óvadék elszámolása és maga az összegszerűség nem volt vitás, ezért az alperesnek a kereset szerinti hátralékos bérleti díj fizetési kötelezettsége keletkezett. A távhődíj megtérítése iránti keresetet a követelés fennállta és összege tekintetében az alperes nem is vitatta, ezért e tekintetében is megállapította az alperes fizetési kötelezettségét.

[38] Az alperes felmondását jogszerűtlennek találta. A szerződés 26. pontja ugyanis a súlyos szerződésszegés esetére biztosított felmondási jogot ahhoz a feltételhez köti, hogy felmondással 8 napos póthatáridő biztosításának eredménytelen elteltét követően lehet élni. A szerződés 27. pontja pedig a bérbeadó súlyos szerződésszegésének azt minősíti, ha a bérbeadó a szerződéses kötelezettségének a bérlő és bérbeadó közti előzetes megállapodás szerinti „póthatáridőt” tartalmazó írásbeli felszólítására sem tesz eleget. Ebben az esetben lehetséges a további 8 napos póthatáridő megadása és annak eredménytelensége esetén a bérlő általi felmondás.

[39] Nem volt bizonyított azonban, hogy a felek az alperes által igényelt munkákról előzetes megállapodást kötöttek, és meghatározták a javítási munkák határidejét. A teljeskörű rendeltetésszerű használatot biztosító klíma, fűtési rendszer esetleges hibája ugyanis valóban a felperes kötelezettségébe tartozott, mert a szerződés szerint neki kellett biztosítani a rendeltetésszerű használatot és ez olyan nagyobb munka, mellyel kapcsolatban a feleknek külön megállapodást kellett volna kötni. Ilyen megállapodás azonban nem jött létre. Kiemelte, hogy a felperes e megállapodás érdekében együttműködési kötelezettségének eleget téve további információk szolgáltatását kérte is az alperestől a 2023. március 9-i levelében. Erre azonban az alperes nem válaszolt, így e munka tekintetében a megállapodás nem a felperesnek felróható okból maradt el. Az alperes e megállapodás megkötése érdekében nem volt együttműködő. Emellett az alperes 2023. február 27-i felszólítása – a megállapodás hiányától függetlenül – határidőt sem tartalmazott a javítás elvégzésére. Mindezek miatt nem teljesült a szerződés 27. pontja szerinti feltétel, ezért a felperes eljárása nem minősül súlyosan szerződésszegőnek, így a további póthatáridőt tűző felszólítás nemteljesítése nem szolgálhat felmondás alapjául. Ezen túlmenően – noha szerződés szerinti megelőző súlyos szerződésszegés és határidőtűzés nem valósult meg – az alperes 2023. június 19-i levelében

tűzött „póthatáridőt” a felperesnek, mely alatt a felperes tett intézkedéseket a javítás érdekében, és a határideje a bevont szolgáltató teljesítéséhez szükséges idővel meg is hosszabbodott. Az alperes ennek ellenére közölt felmondást, ami ezért sem jogszerű, így a szerződést nem szüntette meg.

[40] Ezzel szemben a felperes felmondása szabályszerű volt, mert a bérleti díj nemfizetésével az alperes a szerződés 26. pontja alapján súlyos szerződésszegést követetett el, a felperes a fizetésre felszólította határidővel, majd 8 napos póthatáridővel ismételten, ám az alperes ekkor sem teljesített. Ebből következően a szerződést a felperes felmondása szüntette meg.

[41] A beszámítást illetően leszögezte, hogy a bérbeadót terheli a bérlemény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának fenntartása, melynek teljesítéséért a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján kellékszavatossággal tartozik, míg a bérlőt a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti kellékszavatossági jogok illetik. A jogosult bérlő azonban a szavatossági igények közül elsősorban a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *a)* pontjában megjelölt igénnyel élhet, és csak másodsorban érvényesítheti a *b)* pont szerinti jogokat.

[42] Rámutatott, hogy az alperes a beszámítással érintett költségek felmerülését a felperesnek évekig nem jelezte. Ebből arra következtetett, hogy az alapul fekvő körülményeket maga sem tartotta hibának, illetve az ő költségviselési körébe tartozónak tekintette. Amennyiben pedig hibának tartotta, akkor ezzel kapcsolatos szavatossági igényét a felperesnek a költségek felmerülését megelőzően nem jelezte, kijavítást vagy kicserélést nem kért. Megjegyezte, hogy szavatossági igényként az alperes adott esetben díjleszállításra igényt tarthatott volna, de ilyen igénye sem volt. Tett ugyan kísérletet díjcsökkentésre, de ezt kifejezetten a szerződés módosításaként kívánta elérni, melynek indokaként nem az ingatlan használatával felmerülő problémákra hivatkozott. Ezért e kezdeményezése szavatossági díjleszállítási igényként nem értékelhető, erre az alperes sem hivatkozott. Emellett szavatossági díjleszállítás csak az *a)* pontos szavatosági igényt (kijavítás) követően érvényesíthető.

[43] Utalt arra is, hogy a beszámítással érvényesített költségek a jellegére és összegére, az épület nagyságára, az intézmény költségvetésére és a bérleti díj összegére is tekintettel a kisebb javítási és karbantartási költségek körébe tartoztak. Ezért azok a szerződés alapján sem voltak a felperesre háríthatók. A rovarirtást illetően megjegyezte, hogy ugyan közegészségügyi jogszabály a tulajdonos kötelezettségévé teszi, de a szerződés ezt a bérlőre telepítheti.

[44] A kötbér iránti kereset tekintetében megállapította, hogy a szerződés 25. pontjában a bérbeadó azonnali hatályú felmondása esetére a Ptk. 6:186. §-a szerint érvényes meghiúsulási kötbérben állapodtak meg. A felperesi felmondás jogszerűsége folytán ennek a jogalapja fennáll, ezért az alperes kérelmére a Ptk. 6:188. §-a alapján vizsgálta a mérséklés lehetőségét.

[45] Kiemelte, hogy a kötbér mérséklése kivételes, arra a bírói gyakorlat akkor lát lehetőséget, ha az arányosság elvének kirívó sérelme, az eset összes körülményei, így a szerződésszegés objektív (az okozott hátrány) és szubjektív (enyhébben megítélhető

szerződésszegő magatartás, a felek helyzete) összetevői miatt a mérséklésre megfelelő indokok hozhatók fel.

[46] Kifejtette, hogy a hátralévő teljes futamidőre járó bérleti díjnak megfelelő kötbér nyilvánvalóan eltúlzott, hiszen a felperes ugyanahhoz a szolgáltatáshoz jutna hozzá, ami a szerződés fennmaradása esetén megilletné. A szerződés időtartamából pedig még jelentős idő volt hátra, így a szerződés szerinti esedékességnél jóval hamarabb, a teljes szerződéses időre járó ellenszolgáltatáshoz hozzájuthat. A felperes által érvényesített időtartam jelentősen meg is haladja azt az idő, amely alatt ésszerűen új bérlőt találhat. Hangsúlyozta, hogy a kötbér átalánykártérítés jellegű szerződéses biztosíték, amely a jogosultat a felmerült kára bizonyítása nélkül illeti. Ugyanakkor kártérítés címén a teljes futamidőre járó bérleti díjhoz csak kára bizonyítása esetén juthatna a felperes. Emiatt ilyen típusú szerződés esetén abból kell kiindulni, hogy reálisan mely időtartam alatt találhat új bérlőt a felperes. A bérlemény nagy területe miatt viszonylag nehezen bérbeadható, de több épületből áll, így akár több bérlő részére is kiadható.

[47] Megítélése szerint a bérlemény reálisan 1 év alatt bérbeadással jó eséllyel ismét hasznosítható, ezért egy évi bérleti díjnak megfelelő 257.644,8 EUR összegre mérsékelte a szerződésben kikötött kötbér összegét, az ezt meghaladó keresetet elutasította. Az alperes által kért két havi összegre való mérséklést illetően rámutatott, hogy egy ilyen bérlemény ismételt bérbeadására ez nyilvánvalóan nem elégséges. Mérlegelte továbbá a jogsértés súlyát és a felek helyzetét. A díjfizetés megtagadása súlyos szerződésszegés. Ám az alperes javára értékelte, hogy egyrészt méltányolható indoka is volt az ingatlan használatának korlátozottsága miatt, másrészt speciális helyzetét, hogy oktatási intézményként nyilván anyagi nehézségekkel is küzd.

A fellebbezés

[48] Az alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérte a Pp. 381. §-a alapján szakértő kirendelése érdekében, annak igazolására, hogy az alperes felmondása jogszerű az ingatlan rendeltetésszerű használatra való alkalmatlansága okán és ezesetben egyben jogszerű a bérleti díj visszatartása is, valamint nem kötelezhető meghiúsulási kötbér fizetésére. Másodlagosan megváltoztatást kért – tartalma szerint – akként, hogy az ítélőtábla a tényállás módosítása vagy a szakértői bizonyítás lefolytatása alapján a keresetet utasítsa el, ennek hiányában a kötbért mérsékelje 128.822,8 EUR összegre.

[49] Álláspontja szerint elsődlegesen arról kell dönteni, hogy az alperesi vagy a felperesi felmondás volt-e jogszerű és szüntette meg a szerződést. Rögzítette, hogy az alperes ellenkérelme szerint a felperes a szerződés 9. pontja és a Ptk. 6:332. § (1) bekezdése szerinti rendeltetésszerű használat biztosítására vonatkozó kötelezettségét megszegte, mert az alperes által éveken keresztül számtalanszor jelzett karbantartási és javítási munkát nem végezte el. Az alperes felmondás előtt írásban is felszólította a teljes mértékben való rendeltetésszerű használathoz szükséges intézkedésekre, melynek „póthatáridejét” 8 napban határozta meg a szerződés 27. pontja alapján. Ez eredménytelenül telt el, ezalatt csupán a jogi képviselő tartott egy személyes bejárást, ezért a 26. pont alapján jogosult volt felmondani.

[50] Lényeges eljárási szabálysértés, hogy az elsőfokú bíróság az alperes indítványa ellenére szakértőt nem rendelt ki, és ennek indokát sem adta. Az ítélet [42] bekezdése szerint nem volt ítéleti bizonyossággal megállapítható, hogy az épületben oly mértékű problémák álltak fenn, ami a rendeltetésszerű használatot akadályozta. Szerinte épp ezért kellett volna szakértőt kirendelni annak megállapítására, hogy a problémák milyen mértékben akadályozták az alperest a használatban. A levelezésből és a tanúvallomásokból ugyanis nem lehet megállapítani, hogy a valóságban milyen állapotban volt az ingatlan, valóban alkalmatlan volt-e a rendeltetésszerű használatra, és ha igen, milyen mértékben. Hangsúlyozta, hogy a hűtés-fűtés biztosítására szolgáló FanCoil rendszer meg meghibásodása miatt az épület bizonyos részein nem lehetett oktatást és munkát végezni. Így megalapozatlan az elsőfokú ítélet azon érve, hogy az folyamatos volt, mert az oktatás és munka nem tudott a bérlemény minden részében zökkenőmentesen folyni, az épület jelentős része erre alkalmatlan volt. A felperesnek azonban a teljes bérlemény használhatóságát kellett volna biztosítani. Az ítélet [46] bekezdése arra jut, hogy fennálltak problémák, de ezek nem lehettek a rendeltetésszerű használatot gátló vagy kizáró körülmények. A rendeltetésszerű használatra való alkalmasság azonban nem jog-, hanem szakkérdés, ami a hibák pontos feltárása és megállapítása nélkül nem állapítható meg.

[51] Az alperes álláspontja szerint a felperes a rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanság okán a szerződés 27. pontja értelmében szerződésszegést követett el és az alperes a 27. pontban írt 8 napos póthatáridő tűzésével felhívta a megfelelő használat biztosítására. Szerinte a tanúvallomások igazolták, hogy 2020-tól napjainkig számtalan alkalommal jelezte a felperesnek, hogy milyen hibák vannak és milyen munkák szükségesek. A 2023. februári levélben a károsodás veszélyéről is értesítette, ami a szükséges intézkedésekre való felszólítást is jelenti egyben. Ezért amennyiben szakértői bizonyítás igazolja, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra nem volt teljes mértékben alkalmas, akkor az alperes felmondása jogszerű, hisz felszólította a felperest, melyet egyeztetés is megelőzött, továbbá a felszólításban 8 napos póthatáridőt is tűzött a szerződés 26. és 27. pontjai szerint, de a felperes e határidőn belül sem tette teljes mértékben rendeltetésszerű használatra alkalmassá az ingatlant.

[52] Rögzítette, hogy az elsőfokú ítélet szerint a rendeltetésszerű használat biztosítására az általános szavatossági szabályok vonatkoznak. Az alperes kiemelte, hogy a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontja alapján a bérlő felmondhatja a szerződést, ha a bérbeadó a kijavítást nem vállalja, vagy a bérlő kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt, továbbá a jogosultat az *a)* és *b)* pontban felsorolt szavatossági jogok választása szerint illetik meg, vagylagos sorrendben. Az alperes számtalanszor jelezte és kérte a FanCoil rendszer hibáinak kijavítását, de semmilyen választ nem kapott, valamint a felmondás előtt is jelezte utoljára a javítás szükségességét. Az alperes tehát szerinte eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének és kérte a hiba kijavítását. Díjleszállítással pedig nem kívánt élni, mert a hiba megoldását igényelte. A fentiek alapján az alperes a kellékszavatossági jogai közül a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontja alapján a felmondást választotta, amikor a szerződést felmondta, mert a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. E jogszabályhely alapján tehát az alperest megillette a felmondás joga, valamint annak alapján *is*, hogy a felperes a javítási kötelezettségének póthatáridőn belül nem tett eleget.

[53] Idézte a szerződés 26. és 27. pontját, majd kijelentette, hogy *„a fentiek okán az alperesnek megszűnt az érdeke”*, ugyanis az évek óta húzódó vitás helyzetre figyelemmel nem látta reális esélyét annak, hogy a felperes abbahagyja a hitegetést és valóban eleget tesz

kijavítási kötelezettségének. Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú ítélet szerint is a szerződés alapján az alperes által követelt javítás a felperes kötelezettsége volt, mint nagyobb munka. E körben szerinte nem kellett létrejönni a költségek viselése tárgyában a felek közt egyedi megállapodásnak, mivel az egyértelműen a felperes kötelezettsége volt. Az alperes együttműködési kötelezettségét sem szegte meg, mert nem értékelhető a terhére szakértelem hiányában, hogy pontosan a hibákat műszakilag nem tudta meghatározni. A felperesnek kellett volna szakembert hívni és megkezdeni a javíttatást.

A felperes szerződésszegésének következményeként az alperesnek joga volt a bérleti díjat visszatartani a Ptk. 6:139. §-a alapján addig, amíg a felperes szerződésszegő magatartása fennáll és a rendeltetésszerű használatot nem biztosítja. Ez egészen az alperesi felmondásig fennállt.

[54] A beszámítás elutasítását illetően arra hivatkozott, hogy számlákkal és levelezéssel alátámasztottan ezen kiadások a bérbeadót terhelték volna. Az elsőfokú ítélet szerinte csak a rovarirtással foglalkozott, holott abban 2.555.444 Ft összegben a FanCoil rendszer javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek is szerepelnek. Ezek elvégzésére a Ptk. 6:335. § (4) bekezdése alapján jogosult volt, míg a törvény nem zárja ki ezek utólagos érvényesítését.

[55] A kötbér további, 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegre való mérséklését arra hivatkozással kérte, hogy az egyetem anyagi és gazdasági helyzete továbbra sem állt helyre.

A fellebbezési ellenkérelem

[56] A felperes az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

[57] A szakértői bizonyítás mellőzését illetően kiemelte, hogy a hiba fennállása, a használatra gyakorolt gátló vagy kizáró hatása szakértői vizsgálattal való tisztázásának nem volt jelentősége az alperesi felmondás jogszerűsége szempontjából. A felek jogvitájára ugyanis a szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alperes felmondási jogát pedig a szerződés 27. pontja szerinti felperesi súlyos szerződésszegés, azaz *„az előzetes megállapodás szerinti póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás”* nemteljesítése, valamint a 26 pont alapján e súlyos szerződésszegés bekövetkeztét követő további 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás eredménytelensége nyitja meg. Nem vitásan azonban nem jött létre megállapodás a felek közt a javítás határidejéről, aminek elteltével a felperes súlyos szerződésszegése megállapítható és további írásbeli 8 napos póthatáridő elteltével a szerződés felmondható. A megállapodás elmaradása viszont az alperesi együttműködés elmulasztásának következménye. A hiba meghatározása, beazonosítása, a felperessel való kooperáció és megfelelő tájékoztatás ugyanis az arra hivatkozó alperes feladata.

Az alperes által állított rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanság tekintetében az elsőfokú bíróság a peranyag helyes értékelésével, szakértői bizonyítás nélkül is megalapozott ténymegállapítást tudott tenni, így a szükségtelen bizonyítást helyesen mellőzte.

[58] Álláspontja szerint az alperesnek a felmondás alapjaként a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti kijavításhoz fűződő érdek megszűnésére való hivatkozása a Pp. 373. § (1)

bekezdése szerint meg nem engedett ellenkérelem-változtatás, mert ezzel a Pp. 7. § (1) bekezdés 4. pont *a)* alpontja szerinti új anyagi jogi kifogásra hivatkozott. Erre az elsőfokú eljárásban nem hivatkozott, és a felmondásban is a szerződés 26-27. pontjára alapította felmondását. Ugyanakkor kiemelte: Az alperes megalapozatlanul állította, hogy éveken keresztül számtalanszor hiába kérte a hibák javítását, hisz 5 évre kiterjedően csupán 4 emailt és 1 feljegyzést csatolt. A felperesi intézkedés hiányát és egyben a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnését cáfolja továbbá, hogy a 2023. június 19-i felszólítását követően a felperes igazoltan az intézkedést megkezdte.

[59] A bérleti díj visszatartását illetően is utalt arra, hogy az alperes az elsőfokú eljárásban nem hivatkozott ennek jogalapjául szolgáló jogszabályi rendelkezésre, ezért ez is a fellebbezésben meg nem engedett új anyagi jogi kifogás. E körben azonban érdemben rámutatott, hogy a Ptk. 6:139. § szerződésszegés esetén a jogosultnak csak a saját esedékes szolgáltatása arányos visszatartására ad lehetőséget. A visszatartási jog tehát csak olyan mértékben illeti a jogosultat, amilyen mértékben az a másik fél szerződésszegésével arányban áll. Az alperes teljesítése azonban teljes egészében elmaradt, ami nem felel meg a visszatartási jognak.

[60] A beszámítás tekintetében álláspontja szerint helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy ezeket az alperes felmerüléskor nem jelezte, kijavítást nem kért, valamint egyébként is a szerződés alapján kisebb javításként az alperest terhelte. Ebből következően megalapozatlan az a fellebbezési hivatkozás, hogy az elsőfokú ítélet csak a rovarirtással foglalkozott. A mintegy 2,5 millió Ft FanCoil rendszert érintő költségeket illetően pedig rámutatott, hogy azok 4 év időtartama alatt és – 3 tétel kivételével – a szokásos klíma karbantartási munkára vonatkoznak. Ezek tehát időarányosan elosztva kisebb munkát takarnak, melynek elvégzésére és költségei viselésére a szerződés és a Lakástv. 13. § (1) bekezdése alapján is az alperes köteles.

[61] A kötbér vonatkozásában kiemelte, hogy mértékét a felek a szerződés időtartamára, a havi bérleti díj összegére, és a lehetséges joghátrány súlyára figyelemmel határozták meg, azt egyezően elfogadták. Hangsúlyozta, hogy a felperes eleve 50 %-kal csökkentett mértékben érvényesítette és elfogadta az elsőfokú bíróság döntését, érveit. Rámutatott, hogy a megítélt összeg a kikötött kötbérnek csupán 12,6 %-a, azaz 87,4 % mértékű mérséklés került alkalmazásra. Az alperes által kért további mérséklés túlmutatna szűkkörűség, kivételesség, méltányosság és arányosság követelményén.

Az ítélőtábla döntése és indokai

[62] A fellebbezés nem alapos.

[63] A hatályon kívül helyezés iránti elsődleges fellebbezési kérelem körében az ítélőtábla a Pp. 369. § (1) bekezdése szerinti eljárásjogi felülbírálati jogkörében eljárva a Pp. 381. §-ában meghatározott törvényi feltételek alapján vizsgálta, hogy az alperes által megjelölt eljárási szabálysértés fennáll-e, és emiatt szükséges-e az elsőfokú eljárás megismétlése. Az alperes e fellebbezési kérelmét azonban megalapozatlannak találta.

[64] Az alperes eljárási szabálysértésként a szakértői bizonyítás mellőzését jelölte meg, amit annak a ténynek a bizonyítására indítványozott, hogy a bérlemény a rendeltetésszerű használatra nem volt teljes mértékben alkalmas. Ennek bizonyítottsága esetén ugyanis véleménye szerint az alperesi felmondás jogszerűsége megállapítható és a kötbér sem követelhető. Tartalma szerint tehát a Pp. 276. § (5) bekezdésének megsértését állította, mert álláspontja szerint a jogvita helyes érdemi eldöntéshez a szakértői bizonyítás lefolytatása szükséges lett volna.

[65] A Pp. 276. § (1) bekezdése alapján a bíróság a *per eldöntéséhez szükséges tények* megállapítása végett rendel el bizonyítást. Ehhez kapcsolódóan mondja ki az (5) bekezdés, hogy mellőzni kell a bizonyítást, ha az a jogvita elbírálásához szükségtelen. Az elsőfokú ítélet ugyan elmulasztotta indokolni a szakértői bizonyítás mellőzését, ám ítéletének [56]-[57] bekezdéséből világosan kitűnik, hogy mint szükségtelent azért mellőzte, mert anyagi jogi álláspontja szerint az alperes felmondása nem felelt meg a szerződés 26-27. pontjaiban írt feltételeknek és ezokból jogszerűtlen. A bizonyítást tehát azért mellőzte, mert a jogvita érdemi eldöntéséhez szükségtelennek tartotta a bizonyítani kívánt tény tisztázását. Ez pedig olyan anyagi jogi kérdés, amely az ítélet érdemi, a Pp. 369. § (3) bekezdése szerinti anyagi jogi felülbírálata körében vizsgálható és dönthető el. Az elsőfokú bíróság anyagi jogi álláspontjából fakadóan szükségtelennek tartott és mellőzött bizonyítás tehát nem eljárási szabálysértés, és önmagában nem ok az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére. (BDT2023. 4671.)

Ezen túlmenően az esetlegesen szükséges bizonyítás elmaradása nem feltétlen teszi szükségessé az elsőfokú eljárás megismétlését, mivel adott esetben orvosolható a másodfokú eljárásban a bizonyítás lefolytatásával, melyre egyébként az alperesnek megváltoztatás iránti fellebbezési kérelmében a Pp. 369. § (3) bekezdés *b)* pontjára hivatkozással indítványa is van.

[66] A megváltoztatás iránti fellebbezést illetően az ítélőtábla elöljáróban rögzíti, hogy – az alperes álláspontjával ellentétben – a keresetről való érdemi döntés körében nem az az elsődleges kérdés, hogy az alperes felmondása jogszerű volt-e, hanem az, hogy a felperes bérleti díj iránti kereseti követelése alapos-e. Az alperesi felmondás alapvetően csak a kötbér iránti kereset előkérdése. A kereset ugyanis (az elismert távhődíjon túl) a 2023. februártól júliusig terjedő időszakra járó 6 havi bérleti díj megfizetésére irányul. Az alperes felmondása azonban csak 2023. június végén történt, tehát legfeljebb az utolsó, júliusi bérleti díj tekintetében van jelentősége annak, hogy melyik felmondás szüntette meg a szerződést. A kötbér iránti kereset is alapvetően annak függvénye, hogy az alperes a bérleti díj fizetést jogszerűen tagadta-e meg és ezáltal a felperes felmondásra nem volt jogosult.

[67] A kereset tárgyát képező 6 havi bérleti díj tekintetében tény, hogy az alperes a bérleményt birtokában tartotta, használta és bérleti díj fizetési kötelezettségét egyáltalán nem teljesítette, ideértve a saját felmondását megelőző teljes 5 havi díjat is. Ezért az elsődleges kérdés annak eldöntése, hogy jogszerűen tagadta-e meg a díjfizetést, azaz megillette-e a teljes díj visszatartásának joga.

[68] Abban egyetértett az ítélőtábla a felperessel, hogy a fellebbezésben megjelölt Ptk. 6:139. §-ában szabályozott visszatartási jogra való hivatkozás a keresettel szembeni olyan anyagi jogi kifogás, amely a keresettel érvényesített jog érvényesíthetőségét gátolja [Pp. 7. §

(1) bekezdés 1. pont). Annak alaposssága esetén ugyanis a kereset elutasításának van helye [lsd. a Ptk. körében is irányadó 1/2012. (VI.21.) PK vélemény 10. pontja]. Új anyagi jogi kifogás előadása pedig a Pp. 7. § (1) bekezdés 4. pont *a)* alpontja alapján valóban ellenkérelem-változtatásnak minősül, ami a fellebbezési eljárásban főszabály szerint a Pp. 373. § (1) bekezdése alapján kizárt.

[69] Az ítélőtábla megítélése szerint azonban az alperes – tartalmát tekintve és beazonosítható módon – ezen anyagi jogi kifogással már az elsőfokú eljárásban is élt. Védekezésének lényege a bérleti díjjal szemben az volt, hogy a felperes nem biztosította az ingatlan rendeltetésszerű használatát, e szerződésszegése miatt ezért 2023. februártól jogszerűen függesztette fel a bérleti díj fizetését. A Pp. a jogállítás megtételéhez nem követeli meg az alapul szolgáló konkrét jogszabályhely feltüntetését, elegendő, ha az egyértelműen beazonosítható. Az elsőfokú bíróság az ítéletéből kitűnően a „visszatartási jog" fennálltát vizsgálta is. Igaz az [51] bekezdésben csak a szerződés alapján, valamint az [52] bekezdésben a Ptk.-nak a szavatossági jogokat szabályozó rendelkezései alapján, utalva arra, hogy azok a díjfizetés megtagadására nem, legfeljebb díjcsökkentésre adnak lehetőséget. Nem észlelte és nem vizsgálta a fellebbezésben megjelölt jogszabályon alapuló visszatartási jog érvényesítését, valamint anyagi pervezetés körében a jogállítás tisztázása érdekében nem hívta fel az alperest a visszatartási jogra való hivatkozásával kapcsolatos jogalap, jogi érvelés részletesebb kifejtésére. Mindez azonban nem változtat azon, hogy az alperes Ptk. 6:139. §-án alapuló védekezése az elsőfokú eljárásnak is tárgya volt, melyen alapuló fellebbezést érdemben kellett vizsgálni.

[70] A Ptk. 6:139. § (1) bekezdése alapján szerződésszegés esetén a jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének teljesítését a kötelezett teljesítéséig visszatarthatja. A korábban hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) hasonló tartalmú rendelkezést a hibás teljesítést szabályozó rPtk. 306. § (4) bekezdésében tartalmazott, mely szerint a jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. Lényeges, hogy e visszatartási jog már az rPtk. hatálya alatt sem kellékszavatossági jognak minősült. (Kúria Pfv.22.478/2016. – BH2017. 261.) A Ptk. e rendelkezést a szerződésszegés – annak fajtájáról független – egyik lehetséges általános jogkövetkezményévé tette. Így hibás teljesítésre, mint szerződésszegésre is alkalmazható.

[71] A visszatartási jog tekintetében ki kell emelni, hogy az – szemben a szavatossági jognak minősülő díjcsökkentéssel – nem végleges, hanem átmeneti állapotot jelent. Alapja a másik fél szerződésszegése, így csak addig jogszerű, amíg a szerződésszegés fennáll, annak elhárultával a visszatartott szolgáltatást teljesíteni kell. Továbbá a szerződés megszűnése megszünteti magát a visszatartási jogot, mivel a jogosultnak megszűnik a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése követelésére vonatkozó joga (6:138. §, 6:212. §), a feleknek el kell számolni.

Ebből is következően a visszatartási jog gyakorlásának nem csak az a feltétele, hogy szerződésszegés következzen be. A jogszerűségéhez az is szükséges, hogy a jogosult a *szerződésszegésből fakadó jogát gyakorolja* (pl. a hiba megjelölésével kijavítást kér), valamint ennek teljesüléséig a *visszatartási jogot kifejezetten érvényesítse is* a másik féllel szemben (közli a visszatartási jog érvényesítését). Hasonlóan foglal állást a BH1996. 544. számon megjelent döntés, melyet a Kúria a Pfv.20.218/2019. számú ügyében (BH2020. 145.)

is megerősített. A jogérvényesítés közlése egyébként azért is szükséges, mert ebből tudja a másik fél, hogy nem pusztán a díjfizetés elmulasztásáról vagy a díjcsökkentés mint szavatossági jog érvényesítéséről van szó, hanem a jogosult a szerződésszegés megszüntetését igényli és a szerződésszerű teljesítés megtörténtéig tartja/tarthatja vissza az ellenszolgáltatást. E jog egyik funkciója ugyanis, hogy a kötelezettet a szerződésszegés miatt a jogosult által támasztott igény teljesítésére szorítsa. Ennek megfelelően rendelkezett az rPtk. 306. § (4) bekezdése is úgy, hogy a „kijavításig vagy kicserélésig" tartható vissza az ellenszolgáltatás arányos része.

[72] Mindezeken túl – amint arra a felperes helyesen hivatkozott – a visszatartási jog nem a teljes, hanem csak szolgáltatás *arányos* részének visszatartását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a visszatartásra a jogosult csak olyan mértékben jogosult, amilyen mértékben az a szerződésszegéssel arányban áll. Ám birtokban és használatban tartott bérlemény vonatkozásában – még a rendeltetésszerű használatot ténylegesen akadályozó hiba esetén is – az irányadó gyakorlat szerint a teljes bérleti díj visszatartására nincs lehetőség. (Kúria Pfv.20.218/2019. – BH2020. 145.; Kúria Pfv.22.595/2017. – BH2019. 299.)

[73] A fenti szempontok alapján az alperes a Ptk. 6:139. §-a szerinti feltételeknek nem megfelelően gyakorolt visszatartási jogot, ezért arra megalapozatlanul hivatkozott a bérleti díj iránti követeléssel szemben.

A kereset tárgyát képező 2023. február-júliusi időszak 6 havi díjával szemben ugyanis a visszatartási jogot csak 2023. március 23-i levelében érvényesítette, akkor is csak a februári és márciusi díj tekintetében, mégpedig utólag. A többi hónapra pedig egyáltalán nem nyilatkozott, a visszatartási jog felperes felé való érvényesítése nem történt meg. A szerződésszegés miatt gyakorolni kívánt szavatossági jogot (kijavítás) ugyan 2023. február 27-i levelében megfogalmazta, de – a lentebb kifejtendők szerint – nem szerződésszerűen érvényesítette szavatossági igényét. Végül és főként a teljes díj megfizetését megtagadta fél éven keresztül, noha az ingatlant mindvégig használta, még ha esetleg bizonyos időszakokban és részeken korlátozottan is. Itt utal arra az ítélőtábla, hogy az érintett február-július időszakból a fűtés legfeljebb április közepéig, a fűtési idény végéig, míg a hűtés legfeljebb a nyári június-július hónapokban okozhatott számottevő hátrányt és júliusban már oktatás sem folyik lényegében. Az alperes csak augusztusra tudta kiüríteni a bérleményt, addig használta. Mindezekre figyelemmel a teljes bérleti díj mintegy fél éves visszatartása jogszerűtlen volt.

[74] Ebből következően a felperes felé a bérleti díj tartozása (legalább 5 hónapra) fennállt, míg a távhődíj tartozás nem volt vitás. Ezért e felperesi követelésekkel szemben érvényesített beszámítás megalapozottságát kellett következőként vizsgálni. Az ítélőtábla maradéktalanul egyetértett az elsőfokú ítéletben írtakkal. Megalapozatlan az a fellebbezési hivatkozás, hogy az elsőfokú ítélet csak a rovarirtási költségekkel foglalkozott. Az ítélet ugyanis részletesen és helyesen kitér arra, hogy egyrészt e munkák a szerződés 9. és 19. pontja szerint az alperes terhére eső kisebb munkáknak és egyszerű karbantartásnak minősülnek, amit a csatolt számlák is egyértelműen alátámasztanak. Másrészt nem igazolt, hogy azok elvégzése előtt az alperes a Lakástv. 9. § (2) bekezdésének megfelelően a felperest írásban, megfelelő határidővel felszólította. Tévesen állítja a fellebbezés, hogy az elsőfokú ítélet szerint a költségeket nem lehet utólag érvényesíteni, mivel az időbeliséget azzal kapcsolatban hivatkozta az ítélet, hogy a költségek éveken keresztül való nem érvényesítése is azt támasztja alá, hogy az alperes maga is az ő terhére eső munkaként és költségként értelmezte azokat.

[75] Az alperesi felmondás jogszerűségének a kötbér és a 2023. júliusi bérleti díj iránti kereset megalapozottsága körében volt jelentősége. Az alperes felmondásának jogszerűtlensége tekintetében is maradéktalanul egyetértett az ítélőtábla az elsőfokú ítéletben írtakkal. A fellebbezésben foglaltakat illetően az alábbiakra mutat rá.

[76] Maga az alperes felmondásának tartalma, az elsőfokú eljárásban tett nyilatkozatai és a fellebbezésében foglaltak szerint is az alperes a felmondását a hibás teljesítés mint szerződésszegés miatt a szerződésre, annak 26-27. pontjaira alapította, melynek szerinte a fellebbezésben kifejtettek szerint a felmondása megfelel. Az elsőfokú bíróság – a Lakástv. 37. § (1) bekezdésének megfelelően – helyesen a szerződés 26. és 27. pontjaiban írt feltételek alapján vizsgálta az alperes felmondását. Helytállóan jutott arra, hogy a 9. és 26. pont alapján a nagyobb munkák esetében a feleknek külön meg kell állapodni írásban, a határidőre is kiterjedően. A bérbeadó ugyan ettől függetlenül – megállapodás hiányában – is köteles a rendeltetésszerű használatot biztosítani, de az erre vonatkozó bérlői felszólításnak is írásbelinek és határidőt tartalmazónak kell lenni a Lakástv. 9. § (2) bekezdése értelmében is. Az alperes 2023. február 27-i levele (a szerződés szövegét használva) az *„írásban egyeztetett javítási, karbantartási munkák”* elvégzésére szólította fel a felperest, mely azonban határidőt nem tartalmazott, és e körben sem előtte, illetve a felperes kezdeményezése ellenére később sem jött létre megállapodás, és főként határidő tűzés nem történt. Így nincs jelentősége, hogy maga a 2023. június 19-i levél már tartalmazta a szerződés 27. pontja szerinti 8 napos *„póthatáridőt”,* hiszen maga az ezt kötelezően megelőző felszólítás határidőt egyáltalán nem tartalmazott, amit a felperes elmulaszthatott volna. E határidőt immár tartalmazó levél szerinti 8 napos határidőben viszont – azon túl, hogy a szükséges munkák elvégzésére nyilvánvalóan nem elegendő – a felperes igazoltan megkezdte a szükséges intézkedéseket, a határidőbe pedig a szolgáltatóval kapcsolatos körülmények nem számítanak bele. Az alperest ugyan valóban megilleti a rendeltetésszerű használathoz való jog, ennek nem biztosítása pedig valóban szerződésszegést valósít meg, de a kellékszavatossági igény gyakorlásának módjára, feltételeire a felek szerződése vonatkozik, és aszerint kell eljárni. Ellenkező esetben a jog gyakorlása nem jogszerű és joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért az alperesi felmondás nem volt szerződésszerű és a szerződést nem szüntette meg.

[77] A fellebbezésben megjelölt Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontjára, azon belül a kijavításhoz fűződő érdek megszűnésére mint felmondási okra való hivatkozást illetően egyetértett az ítélőtábla a felperessel, hogy az olyan új anyagi jogi kifogás, mely meg nem engedett ellenkérelem-változtatásnak minősül a Pp. 373. § (1) bekezdése alapján.

[78] A szavatossági jogok ún. második lépcsős jogkövetkezményei közül a törvény a felmondás gyakorlásának feltételét illetően három esetkört határoz meg: 1.) a kötelezett a kijavítást nem vállalta (ideértve, ha felszólítás ellenére nem végezte el) vagy 2.) jogosulti érdeksérelem nélkül nem végezhető el vagy 3.) a jogosult kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. A felmondás e három különböző ténybeli és jogi alapra épülhet, így attól függően, hogy a fél a felmondását melyikre alapítja, anyagi jogilag eltérő felmondási okról van szó. Perjogilag pedig eltérő – jogszüntető típusú – anyagi jogi kifogásról (alperesi jogállítás). A Pp. 199. § (2) bekezdés *b)* pontjának *ba)* és *bc)* pontja alapján a védekezésként felhozott anyagi jogi kifogást a jogalap és az azt megalapozó tények előadásával kell előterjeszteni.

[79] A felek lényegében a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontja szerinti 1.) esetet szabályozták speciális módon szerződésük 26-27. pontjában. Függetlenül attól, hogy ezzel a Ptk. szerinti másik két esetkört esetleg kizárták-e felmondási okként, az egyértelmű, hogy az alperes a felmondási jogát a felmondásában és az elsőfokon előadott anyagi jogi kifogásában, de fellebbezésében is a javítás határidőre való el nem végzésének szerződésben szabályozott 1.) esetére alapította. A kijavításhoz fűződő érdekmúlásra mint a felmondás ténybeli és jogi alapjára, azaz a Ptk. szerinti felmondási okok 3.) esetére sem felmondásában, sem az elsőfokú eljárásban anyagi jogi kifogásként nem hivatkozott.

[80] Lényeges, hogy a Pp. 373. § (3) bekezdése alapján ellenkérelem-változtatást csak a (2) bekezdés szerinti azzal közvetlen okozati összefüggésben álló megengedett új tény állítása alapozhat meg. A (2) bekezdés alapján pedig a fellebbezésben új tény állítására akkor kerülhet sor, ha az új tény a fél önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését követően jutott a fellebbező tudomására vagy következett be, feltéve, hogy az elbírálás esetén rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezhetett volna.

[81] Az alperes a szerződés 26-27. pontjára alapított felmondásának indokolásában, és az elsőfokú eljárásban is végig arra hivatkozott, hogy számtalanszor eredménytelenül, utoljára a felmondást megelőzően 8 napos póthatáridővel a szerződés szerint eljárva hívta fel a felperest javításra, ám a bérlemény *„rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, amelynek következtében a bérlőnek megszűnt a szerződés fenntartásához fűződő érdeke.”* Fellebbezésében ugyanezen tényekre alapítottan kíván a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontjában írt 3.) esetkör szerinti felmondási okra hivatkozni. Valójában tehát nincs új tény, hanem a mindvégig jogi képviselővel eljáró alperes által állított ugyanazon tények eltérő jogi minősítésével kíván új anyagi jogi kifogást felhozni fellebbezésében és azzal felmondása jogszerűségét megalapozni. A fellebbezés 4. oldalán ugyan idézi az ellenkérelem-változtatást szabályozó Pp. 373. §-át, de nem jelöl meg konkrét önhibán kívül utóbb tudomásra jutott új tényt, csupán a normaszöveget adja elő a 14. és 15. oldalon: *„a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt.”* Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a június 29-i felmondását megelőzően, a 20 nappal korábbi június 9-i levelében még a szerződés módosításra tett ajánlatott 30 napos ajánlati kötöttséggel, míg 10 nappal korábbi június 19-i felszólító levelében a kijavítást követelte. A felszólításban megadott határidőn belül pedig a felperes 2023. június 26-i levelében a kijavítást kifejezetten és írásban vállalta, a szükséges intézkedéseket megkezdte, melyekről az alperest tájékoztatta.

[82] Emellett az ellenkérelem változtatás azon feltétele sem áll fenn, hogy a hivatkozott tény és azzal behozni kívánt új anyagi jogi kifogás az elbírálása esetén az alperesre kedvezőbb ítéletet eredményezhet. Az alperes ugyanis a felmondást a szerződéssel szabályozott Ptk. 6:159. § (2) bekezdés *b)* pontjának 1.) esetére mint felmondási okra alapította. A már közölt és hatályosult jognyilatkozat tartalma, a felmondási ok azonban utólag, visszamenőleges hatállyal nem módosítható. Így egy új perbeli hivatkozás – annak esetleges érdemi bizonyítottsága és alapossága esetén – sem alkalmas az alperesi felmondás jogszerűségének megalapozására.

[83] A fentiek alapján nem az alperes, hanem a felperes – kétségtelenül szerződésszerű – felmondása szüntette meg a szerződést, ezért a kötbérre is jogosult. Annak mérséklése körében az elsőfokú bíróság által figyelembe vett szempontokkal, azok értkélésével és mindezek együttes mérlegelése eredményeként alkalmazott csökkentés mértékével is maradéktalanul egyetértett az ítélőtábla. Annak felülmérlegelésére nem adhat okot a

fellebbezésben felhozott azon indok, hogy az alperes anyagi helyzete továbbra sem állt helyre. Az alperes anyagi nehézségeit az elsőfokú bíróság már kellő súllyal figyelembe vette és a felek egyező akaratával kikötött mértékű kötbért 12 %-ra mérsékelte. Emellett a fellebbezéssel célzott további mérséklés a szerződés szerinti összeg mintegy 6 %-ra való csökkentését eredményezné, ami a kötbér jogintézményének funkcióját már lényegében kiüresítené, és a súlyos szerződésszegést megvalósító alperes számára relatíve csekély következménnyel tenné lehetővé a kötelemből való szabadulást.

[84] Az ítélőtábla sem az elsőfokú tényállás módosítását, sem szakértői bizonyítás lefolytatását nem látta szükségesnek. Az elsőfokú ítélet a jogvita eldöntésében releváns tényeket a Pp. 279. § (1) bekezdésének teljes mértékben megfelelő és okszerű mérlegeléssel állapította meg. Szakkérdésnek pedig az minősülne, hogy mi a hiba oka, javítható-e, és mennyi idő alatt, milyen költséggel; ám ennek nem volt sem jogi, sem ténybeli relevanciája. A felperes az alperesi bizonyítási indítványra maga nyilatkozott (14. számú jegyzőkönyv 4. oldal), hogy nem az állított hibákat vitatja, hanem azok alperes általi korábbi közlésének tényét és az alperesnek a szerződés rendelkezéseinek megfelelő eljárását. Az alperes által bizonyítani kívánt tény, nevezetesen az épület használhatóságának korlátozottsága, annak mértéke azonban nem szakkérdés és nem is jogkérdés. Hagyományos bizonyítási eszközökkel tisztázható ténykérdés az, hogy a bérlemény fűtés-hűtés rendszere a funkcióját megfelelően ellátta-e, azaz szükség szerint és mértékben fűt vagy hűt, valamint a működése az oktatást, munkavégzést hátrányosan befolyásolta-e. E tények jogi értékelésével vonható következtetés arra, hogy a használhatóság korlátozott-e, illetve milyen mértékben; ennek pedig az arányos bérleti díj visszatartás tekintetében lehetett volna jelentősége. Mivel azonban a fent kifejtettek szerint az alperes jogszerűtlenül a teljes bérleti díjat visszatartotta, a javítások igénylése és felmondás körében szabályszerűtlenül járt el, nem volt a keresetről és védekezésről való döntés szempontjából jelentősége annak sem, hogy milyen mértékben volt korlátozott az ingatlan használhatósága.

[85] Mindezek alapján az ítélőtábla az érdemben helyes elsőfokú ítéletet – az indokolás fenti kiegészítésével – a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta, annak helyes indokaira a Pp. 386. § (4) bekezdése alapján visszautal.

[86] A másodfokú eljárásban pervesztes alperest a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján kötelezte az ítélőtábla felperes által felszámított és alperes által nem vitatott ügyvédi képviselettel felmerült perköltségének megtérítésére azzal, hogy a jogszabályra utalással felszámított munkadíjra a fellebbezés időpontja folytán már a 17/2024. (XII.9.) IM rendelet volt alkalmazandó.

Győr, 2025. szeptember 17.

Dr. Maurer Ádám sk.	Dr. Zsitva Ágnes sk.	Dr. Sarmon Hedvig sk.
a tanács elnöke	előadó bíró	bíró